

COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. ----- del -----

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell’Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace ;
- 2) il dott. agronomo forestale Chiera Serafino da Soverato;

i quali premettono

1. *Che con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28.05.2021, l’organo esecutivo emanava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio contenzioso, acchè ponesse in essere gli atti necessari per la nomina di un consulente di parte che assista alle operazioni peritali e coadiuvi la difesa del giudizio n. 4/2020 vertente tra Comune di Borgia contro Comune di Squillace;*
 2. *che con determina dirigenziale n.----- del----- il Comune di Squillace conferiva mandato al dott. agronomo forestale Chiera Serafino da Soverato, per assistere alle operazioni peritali di cui sopra, per conto del Comune di Squillace, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;*
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);
 - Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

Il dott. agronomo forestale Chiera Serafino da Soverato assume l'obbligo di assistere alle operazioni peritali e coadiuvare la difesa per conto del Comune di Squillace, all'interno della causa n. 4/2020, vertente tra Comune di Borgia contro Comune di Squillace;

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, al dott. agronomo forestale Chiera Serafino, compete un acconto pari a Euro 1000,00, oltre accessori, sul compenso spettante determinato nella stessa misura del compenso che il Giudice liquiderà al CTU decurtato del 20%;

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e informare il Comune circa l'attività espletata.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo sette

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alla normativa vigente in materia.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, lì -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

dott. agronomo forestale

Chiera Serafino